

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN CONTESTATION DE LICENCIEMENT

POUR LE DEMANDEUR :

Monsieur Ahmed MANSOURI, demeurant et domicilié à Tunis, ayant pour avocats constitués **Me Mohamed BEN SALEM** (Avocat référent) et **Me Youssef TRABELSI** (Avocat collaborateur), Cabinet Boussayene Knani Law Firm.

CONTRE LA DÉFENDERESSE :

La société employeur, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Ahmed Mansouri a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de cadre. Au cours de l'exécution de son contrat, le Demandeur a donné entière satisfaction dans l'accomplissement de ses fonctions et obligations professionnelles.

Néanmoins, en date récente, la société défenderesse a notifié à Monsieur Ahmed Mansouri la rupture unilatérale de son contrat de travail, sous le couvert d'un licenciement dont les motifs s'avèrent fallacieux, disproportionnés et dépourvus de toute réalité objective.

II. DISCUSSION JURIDIQUE

1. Sur l'absence de cause réelle et sérieuse : Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que les griefs invoqués par l'employeur ne reposent sur aucun élément vérifiable. La rupture ainsi prononcée revêt un caractère abusif et vexatoire.

2. Sur la violation de la procédure légale et du préavis : La défenderesse n'a pas respecté les garanties procédurales fondamentales prévues par la législation du travail en vigueur, privant le salarié de toute possibilité de faire valoir ses moyens de défense.

PAR CES MOTIFS

Plaise au Conseil de Prud'hommes de bien vouloir :

- **DÉCLARER** la présente requête recevable en la forme et bien fondée au fond ;
- **JUGER** que le licenciement de Monsieur Ahmed Mansouri est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- **CONDAMNER** la société défenderesse au paiement des indemnités légales de préavis, de licenciement abusif ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- **ORDONNER** l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Fait à Tunis, le 25 Septembre 2026

Pour le Demandeur,
Me Mohamed BEN SALEM / Me
Youssef TRABELSI
Avocats à la Cour